

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
INDEPENDIENTES**

MOVEXA

CONTRATANTE: GRUPO LOGÍSTICO MOVEXA S.A.S. GUSTAVO ALDANA MARTINEZ CC. 1.019.065.306 NIT. 901.498.911-0	DOMICILIO DEL CONTRATANTE CL 23 4 27 OF 503 PRADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN PABLO DONATO SANCHEZ CEDULA DE CIUDADANÍA: 1007778776	DIRECCION DEL CONTRATISTA: CALLE 76 # 2 W - 89 cALAMARI
NACIONALIDAD Colombia	CARGO: Coordinador de salón
TÉRMINO DEL CONTRATO 2 DIAS	CIUDAD EN DONDE HA SIDO CONTRATADO EL CONTRATISTA NEIVA
LUGAR DONDE DESEMPEÑARA LAS LABORES NEIVA	FECHA DE INICIO DE LABORES 16 DE MAYO DEL 2026

Entre los suscritos a saber, **GUSTAVO ALDANA MARTINEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía número **1.019.065.306** de Bogotá D.C, actuando como Representante Legal de GRUPO LOGÍSTICO MOVEXA S.A.S., identificada con NIT. 901.498.911-0, quien en adelante se denominará el CONTRATANTE, por una parte y, por la otra, **JUAN PABLO DONATO SANCHEZ**, identificado(a) con cédula de ciudadanía número **1007778776**, quien para los efectos de este contrato se denominará el CONTRATISTA, acuerdan celebrar el presente Contrato de Prestación de Servicios, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: OBJETO. El CONTRATISTA de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno **JUAN PABLO DONATO SANCHEZ** realizará las labores de **Coordinador de salón** en la prueba **CSJ - I**

SEMESTRE, conforme a las especificaciones dadas por el CONTRATANTE, las cuales están basadas por los directrices y lineamientos establecidos por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – ICFES; por su parte la misma sociedad pagará AL CONTRATISTA, como retribución por sus servicios prestados, una contraprestación a TÍTULO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.

SEGUNDA. PLAZO: El plazo para la ejecución del presente contrato será a partir del 16 de mayo del 2026 hasta el día 17 de mayo del 2026, el cual podrá prorrogarse por acuerdo entre las partes con antelación a la fecha de su expiración mediante la celebración de una adición que deberá constar por escrito. **PARÁGRAFO.** Es de conocimiento y aceptación del CONTRATISTA, que la prestación del servicio aquí contratado está sujeto a las necesidades del servicio que se llegue a requerir por parte del CONTRATANTE por lo anterior, la relación contractual podrá ser terminada en cualquier momento por medio una notificación sencilla por parte del CONTRATANTE.

TERCERA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA deberá cumplir en forma eficiente y oportuna con el objeto del contrato. Sin perjuicio de las obligaciones propias y derivadas de la labor a realizar EL CONTRATISTA se compromete a: 1) Asistir de carácter obligatorio en el lugar, horario y fecha establecida en la reunión previa según la programación establecida por el CONTRATANTE. Y firmar la respectiva asistencia.

PARAGRAFO PRIMERO. Si se llega a presentar la capacitación de tipo virtual es de carácter obligatorio mantener la cámara encendida durante toda la actividad de la reunión. 2) Cumplir estrictamente los lineamientos, procedimientos y actividades establecidas por el Instituto Colombiano Para la Evaluación de la Educación – ICFES en los manuales de aplicación según el rol a desempeñar. 3) Mantener la custodia y la confidencialidad del contenido del material de examen. Este material de examen es catalogado material confidencial del Estado Colombiano, por lo anterior, si se llegase a presentar alguna divulgación, vulneración, alteración bajo la custodia del CONTRATISTA, se constituirá un delito. Por tanto, el CONTRATISTA deberá responder administrativa, civil y penalmente, y en cualquier caso por el incumplimiento de las obligaciones asumidas en el presente contrato, así mismo, las acciones, hechos, omisiones y sanciones que le sean imputables y/o que causen daños y perjuicios a terceros o al CONTRATANTE, como consecuencia de la celebración, ejecución y liquidación del mismo en los términos de ley. 4) Ser garante del material entregado por parte del CONTRATANTE (material de examen y material de kits de aplicación), el cual es fundamental para el cumplimiento de las actividades del presente contrato. 5) Presentar la documentación requerida para los pagos de servicios técnicos y de viáticos para los respectivos pagos cuando se genere un desplazamiento por fuera del lugar de residencia). 6) Validar la capacidad de cada salón, la distribución y cantidad de los pupitres la cual debe estar alineada con la información suministrada por el Instituto Colombiano Para la Evaluación de la Educación – ICFES. 7) Brindar el apoyo requerido al profesional de nodo operativo y/o delegado de aplicación. 8) Realizar rondas constantes en todo el sitio de aplicación especialmente en baños, y/o salones con el fin de evitar algún tipo de fraude, copia, suplantación o sustracción del material de examen del sitio de aplicación durante la aplicación. 9) No realizar modificaciones a las actividades descritas en el manual según el rol designado y los lineamientos establecidos por el Icfes. 10) Diligenciar los formatos, afiches, informes físicos o en plataforma, y presentar la documentación requerida por el CONTRATANTE en el antes, durante y después aplicación de la prueba con la calidad e información requerida, incluyendo reporte de novedades que se llegaran a presentar. 11) Velar por el no uso de aparatos electrónicos del personal que va aplicar la prueba en el sitio de aplicación asignados durante la aplicación. 12) Velar por el cumplimiento de la instrucción al examinando la ubicación de los elementos electrónicos (celulares, relojes inteligentes) en la bolsa destinada para esos elementos antes del ingreso al salón de aplicación del sitio. Esta bolsa deberá siempre permanecer encima del pupitre del examinando.

PARAGRAFO SEGUNDO. Si no es acatada esta orden, deberá ser informada inmediatamente por parte del CONTRATISTA al profesional operativo de nodo y al coordinador de nodo regional del Icfes. 13) Reportar inmediatamente cualquier novedad o suceso al delegado de aplicación. 14) Prescindir del uso de elementos electrónicos (celulares, relojes inteligentes, cámaras fotográficas, entre otros), durante la ejecución de sus actividades dentro del sitio de aplicación. 15) Estar atentos a cualquier situación que pueda poner en riesgo el material de examen, y de esta forma tomar acciones de prevención que podrían ocasionar intento de copia, sustracción, pérdida parcial o fotocopiado del material de examen, fraude, suplantación o incluso fotografías vídeos del material de examen por algún medio. 16) Utilizar los elementos de identificación tales como escarapelas y/o chalecos según el cargo asignado. 17) Apoyar en las actividades al jefe de salón. 18) Seguir las instrucciones impartidas en las reuniones previas y en el manual de aplicación, 19) Velar el cumplimiento de las actividades del jefe de salón dentro del salón de aplicación.

20) Realizar siempre el conteo del uno a uno de los cuadernillos cuando el delegado le entregue dentro de la oficina del delegado. 21) Entregar el material de examen contando al jefe de salón en el salón correspondiente. 22) Realizar rondas por los pasillos donde se encuentran los salones asignados. 23) Realizar la recepción del material de examen de ausentes por salón contando el uno, validando que no esté abierto ningún paquete de cuadernillo y relacionar la cantidad contada en el campo correspondiente en el acta de sesión. 24) Reportar inmediatamente al delegado cualquier novedad de sus salones a cargo. 25) Diligenciar en forma clara y con calidad en la información de los formatos de su cargo, y si se requiere informes adicionales a la labor realizada en el sitio de aplicación. 26) Cumplir los horarios de capacitaciones y de aplicación. 27) Recibir contando uno a uno los cuadernillos de los examinandos presentes en cada uno de los salones, y relacionar la cantidad contada en el acta de sesión. 28) Recibir y contar una a una las hojas de respuestas separadas de los cuadernillos, en cada uno de los salones asignados y relacionar la cantidad contada en el acta de sesión. 29) Reportar inmediatamente al delegado del sitio alguna novedad relacionada con el conteo de cuadernillos, hojas de respuestas y hojas de operaciones. 30) Entregar por salón al delegado los cuadernillos contados por salón al delegado asignado al sitio. 31) Entregar por salón al delegado las hojas de respuestas contadas por salón al delegado asignado al sitio. 32) Realizar rondas antes y durante el desarrollo de la aplicación del examen, con el fin de validar los procesos tanto de los jefes de salón como de los examinandos. 33) Utilizar vestimenta adecuada a la actividad a realizar, no está permitido el uso de gorras, sudaderas, pantalones cortos. 34) Salvaguardar y mantener la confidencialidad de la información entregada en las capacitaciones, reuniones previas, talleres, mesas de trabajo, datos del personal o usuarios, evaluaciones, todo el material e información suministrado por parte del CONTRATANTE y/o Instituto Colombiano Para la Evaluación de la Educación – ICFES para el objeto contractual del presente contrato.

PARÁGRAFO TERCERO. El contratista es responsable por el buen uso de la información suministrada, y no puede ser utilizada total o parcialmente para uso personal o de terceros. 35) Mantener buenas relaciones interpersonales con el personal de trabajo. 36) Realizar una estricta custodia y vigilancia del material del examen desde el momento de llegada al sitio de aplicación hasta el retiro del mismo del sitio de aplicación. 37) Contar con las herramientas tecnológicas y de conectividad necesarias para la realización de las obligaciones y actividades contraídas en el presente contrato. 38) Responder los requerimientos de información requeridos por el CONTRATANTE y/o Instituto Colombiano Para la Evaluación de la Educación – ICFES, en los tiempos solicitados. 39) Acatar las instrucciones de aplicación de protocolos de bioseguridad que establece el CONTRATANTE y/o Instituto Colombiano Para la Evaluación de la Educación – ICFES. 40) Cada uno de los materiales e instrumentos necesarios para realizar la presente prueba para cual fue contratado como Coordinador de salón, son bienes públicos, los cuales están debidamente inventariados y forman parte de los activos del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, por lo anterior, deben velar por la debida custodia de estos, llegando a incurrir en responsabilidades administrativas, fiscales o penales. Si se llegase a presentar algún daño o pérdida de estos elementos, el CONTRATISTA deberá responder por el valor que corresponda, o en los casos que aplique hacer una reposición de los elementos en el mismo estado o superior en los que fueron recibidos por el CONTRATISTA. Previa autorización del CONTRATANTE.

PARÁGRAFO CUARTO. Si el CONTRATISTA no realiza la respectiva restitución o reposición en los tiempos establecidos por CONTRATANTE, el CONTRATISTA autorizará al CONTRATANTE para descontar el valor en dinero de los elementos dañados o perdidos por el CONTRATISTA. 41) EL CONTRATISTA ejecutará por su propia cuenta, bajo su total responsabilidad jurídica y empresarial los servicios objeto del contrato, en consecuencia, EL CONTRATISTA tendrá autonomía, técnica, administrativa y financiera. 42) Hacer cumplir en forma integral los ANS (Acuerdos de Niveles de servicio) relacionados en el “Anexo 2”, el cual hace parte integral del presente contrato. Si se llegase a presentar algún incumplimiento de lo relacionado en este anexo, el CONTRATANTE podrá informar al Instituto Colombiano Para la Evaluación de la Educación – ICFES con el fin de que se realicen las actuaciones administrativas, civiles penales que hubiera lugar sin perjuicio de las acciones internas que el CONTRATANTE realice en relación al incumplimiento del “Anexo 2”, documento integral del presente contrato. 43) Evitar el ingreso de personas ajenas a la aplicación al sitio de aplicación, especialmente a los salones de aplicación. 44) Impedir el ingreso a los salones a los examinandos que no presenten documentación válida para la prueba, para lo cual se debe informar al examinado con esta novedad que se dirija a la oficina del delegado de aplicación asignada al sitio. 45) Informar al profesional de nodo operativo y/o delegado de aplicación el cambio de examinadores. 46) Las demás obligaciones que se desprendan del objeto contractual del presente contrato.

CUARTA. VALOR DE LA REMUNERACIÓN: El valor del presente contrato es pactado con el cumplimiento de las obligaciones descritas en este documento y a la asistencia del total de las sesiones programadas y efectivas para la

respectiva ejecución del presente contrato. El valor de cada sesión se encuentra relacionada en la tarifa según el cargo en la tabla de tarifas por sesión relacionada en el documento “Anexo 1”. Este valor incluye todos los impuestos a lugar; así mismo, dicha remuneración forma parte integral de éste, aclarando que las obligaciones allí consignadas no pueden establecerse como subordinación jurídica derivada de un contrato de trabajo laboral, sino que hacen parte de la ejecución del servicio aquí contratado.

QUINTA. FORMA DE PAGO: El CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato, CONTRA PRESTACIÓN EFECTIVA DEL SERVICIO, de acuerdo con la cuenta de cobro presentada y la documentación soporte (cédula de ciudadanía, RUT y los registros de asistencia en formatos oficiales firmados) y previamente avalada por el funcionario designado por el CONTRATANTE.

PARÁGRAFO PRIMERO. – ICFES y/o el CONTRATANTE, advirtiendo que dichas obligaciones, asistencia o ejecución de las mismas, se puedan establecer como subordinación jurídica derivada de un contrato de trabajo laboral, por cuanto esas sesiones hacen parte de la ejecución del servicio aquí contratado.

PARÁGRAFO SEGUNDO. El CONTRATISTA deberá asistir a todas las sesiones programadas para el desarrollo del objeto contractual por parte del Instituto Colombiano para la evaluación de la Educación – ICFES, sin embargo, si esto no sucede y el CONTRATISTA no asiste a cualquiera de estas sesiones programadas, el CONTRATISTA deberá devolver inmediatamente el valor del dinero consignado, girado o entregado por el CONTRATANTE, esta devolución se realizará por el medio definido e informado al CONTRATISTA por el CONTRATANTE. En igual sentido, el CONTRATISTA, deberá devolver inmediatamente el valor por concepto de viáticos o transporte urbano según la consignado, girado o entregado por el CONTRATANTE, el cual se realizará por el medio definido e informado al CONTRATISTA por el CONTRATANTE. Si el CONTRATISTA no reintegra de manera inmediata el valor que, por concepto de viáticos, o de sesiones que no corresponden a la totalidad del cumplimiento contractual, sin perjuicio de dicho monto, so pena de iniciar las correspondientes acciones penales y civiles. Si se llega a presentar que el CONTRATISTA no ha hecho reintegro del dinero girado, consignado o entregado, relacionadas en el párrafo anterior, el CONTRATANTE podrá realizar el descuento de los saldos pendientes por pagar por parte del CONTRATISTA al momento de realizar el pago correspondiente a la remuneración por concepto de servicios técnicos, por lo tanto, el CONTRATISTA acepta esta condición al momento de la suscripción de este contrato.

PARÁGRAFO TERCERO. Si durante la ejecución del presente contrato, se llegase a presentar algún caso fortuito, o condiciones de fuerza mayor, que no permitan realizar la totalidad del objeto contractual o se presente algún aplazamiento por decisión unilateral del Instituto Colombiano Para la Evaluación de la Educación – ICFES, el CONTRATANTE, sólo pagará al CONTRATISTA el valor correspondiente a las sesiones efectivamente realizadas a la fecha de aplazamiento o cancelación de la aplicación de la prueba; si en el evento que ya se hubiesen consignado, girado o entregados viáticos al CONTRATISTA, sólo se reconocerán el pago de las sesiones efectivas hasta el día de cancelación de la prueba, Por lo anterior, el CONTRATISTA deberá devolver el valor en dinero reconocido por concepto de viáticos consignados y girados o entregados y las sesiones que no se ejecutaron en forma inmediata, por el medio definido por el CONTRATANTE.

PARÁGRAFO CUARTO: Para el pago de los servicios técnicos, el CONTRATISTA deberá a registrar en la plataforma los siguientes documentos: cédula de ciudadanía por ambas caras al 150%, RUT actualizado del año vigente sin contraseña, el contrato firmado y la respectiva cuenta de cobro; el CONTRATISTA tiene la obligación de firmar los registros de asistencia de las capacitaciones y sesiones de aplicación a las que asista, sin este soporte no se hará efectivo el pago. Para el pago de los viáticos, el CONTRATISTA deberán registrar los documentos anteriormente mencionados y la cuenta de cobro de viáticos. El CONTRATISTA entiende y acepta que el pago de su remuneración, viáticos o transporte urbano está sujeto al cumplimiento de esta obligación.

PARÁGRAFO QUINTO: Los pagos se realizan a través de pasarela de pagos la cual genera un PIN de seguridad, el CONTRATISTA deberá reclamar el pago con el número de documento y/o huella máxima dentro de los 20 días siguientes a la generación de este; luego de este periodo el PIN se desactiva y se debe generar nuevamente. La generación de un nuevo PIN puede tardar hasta 15 días hábiles después de haberse solicitado por el CONTRATISTA al operador.

PARÁGRAFO SEXTO: los servicios técnicos se pagarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha de

aplicación del examen al examinador PRINCIPAL, al examinador SUPLENTE el pago se realizará 20 días hábiles después de la aplicación.

SEXTA: APORTES A SEGURIDAD SOCIAL: EL CONTRATISTA es responsable de su afiliación y de estar al día con el pago del Sistema General de Seguridad Social, en sus componentes salud, pensión y riesgos laborales, conforme a la normatividad legal vigente.

SEPTIMA. CONFIRMACIÓN DE PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA A SESIONES PROGRAMADAS: El CONTRATISTA es obligación del contratista confirmar su asistencia, participación y disponibilidad a cada una de las sesiones programadas por medio del procedimiento y canal establecido por el CONTRATANTE. Si no se realiza esta actividad, se puede declarar incumplimiento del contrato y, por lo tanto, la terminación unilateral del presente contrato en forma inmediata. **PARÁGRAFO.** Si el CONTRATISTA confirma participación a la prueba y no asista a alguna de las sesiones programadas por el CONTRATANTE, será causal de expulsión de la base de datos de examinadores y/o delegados de aplicación, salvo si el CONTRATISTA presenta una excusa debidamente soportada esta será evaluada por el CONTRATANTE para su respectiva validez.

OCTAVA. RECONOCIMIENTO DE VIÁTICOS: Si dentro del objeto contractual, se requiere por necesidad del servicio que el CONTRATISTA, realice sus actividades en un lugar diferente a su lugar de residencia, (previa disponibilidad confirmada por parte del CONTRATISTA al CONTRATANTE en la plataforma) se le reconocerá un valor en dinero por concepto de viáticos, este concepto incluye: transporte urbano (donde aplique), alojamiento, comunicaciones, alimentación). El de las tarifas de los viáticos asignados al CONTRATISTA por parte del CONTRATANTE, se encuentra relacionado según el municipio o ciudad destino, y están establecidas en el “Anexo 1”, e cual hace parte integral del presente contrato. y fueron definidas y establecidas por el CONTRATANTE, estas tarifas no pueden ser modificadas.

NOVENA: ASISTENCIA A TODAS LAS SESIONES PROGRAMADAS POR EL ICFES y EL CONTRATANTE: El CONTRATISTA se compromete a asistir presencialmente a todas las sesiones programadas por el ICFES y el CONTRATANTE entendiéndose como (i) la realización de todas las actividades a cargo con una participación activa, (ii) la presentación puntual en cada una de las sesiones programadas (iii) la permanencia total (inicio y finalización de la actividad) y de todas las sesiones programadas. En consecuencia, el CONTRATISTA es responsable por la inasistencia, impuntualidad o el retiro anticipado en cada una de las sesiones programadas por el ICFES y el CONTRATANTE.

PARÁGRAFO PRIMERO: La inasistencia, retraso o la asistencia incompleta del CONTRATISTA a las sesiones de capacitación, genera un impacto negativo en la planeación, la logística, la realización y el cierre de la aplicación de la prueba, por la anterior situación descrita, el CONTRATISTA deberá pagar al CONTRATANTE las siguientes sumas dependiendo de la situación que se presente 1) Ausencia total o parcial a sesión de aplicación será el valor correspondiente a (1) una sesión de acuerdo al Anexo 1, 2) Llegada tarde a sesión de aplicación (15 minutos después de la hora de citación de llegada al sitio de aplicación) VEINTE MIL PESOS (\$20.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA. Por lo anterior, desde el momento que se firma del presente contrato, el CONTRATISTA autoriza descontar de su remuneración, comprometiéndose a responder por la totalidad de la sanción, sin perjuicio de las acciones judiciales y/o legales, de carácter civil que se puedan adelantar en contra del CONTRATISTA, salvaguardando el debido proceso y derecho a la legítima defensa y contradicción.

DECIMA. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: el CONTRATANTE se compromete para con el CONTRATISTA a: 1) Pagar el valor fijado al CONTRATISTA según la forma de pago acordada. 2) Proveer toda la información y elementos necesarios que esté a su alcance y conocimiento y que sea requerida por el CONTRATISTA para la ejecución del contrato. 3) Expedir las certificaciones a que haya lugar. 4) Informar oportunamente al CONTRATISTA, toda anomalía presentada durante la ejecución del contrato, por medio de un canal válido establecido para la respectiva notificación a través del conducto válido definido para ello, toda irregularidad presentada en el desarrollo. 5) Las que el CONTRATANTE considere necesarias para la correcta ejecución del objeto del contrato.

DECIMA PRIMERA. INDEPENDENCIA ADMINISTRATIVA: El CONTRATISTA es independiente y cuenta con plena autonomía para la prestación de los servicios profesionales pactados, no tendrá relación o vínculo laboral

alguno con el CONTRATANTE, por ser éste un Contrato de Prestación de Servicios de carácter civil, conforme a lo establecido en las normas legales vigentes. **PARÁGRAFO.** El CONTRATANTE no asume ninguna responsabilidad por concepto de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones o cualquier clase de reclamo o vínculo laboral que se derive de la actividad del CONTRATISTA.

DECIMA SEGUNDA. EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL. Se deja constante expresa que la celebración del presente contrato no constituye vínculo laboral ninguno entre GRUPO LOGÍSTICO MOVEXA S.A.S., con EL CONTRATISTA o a quienes esté contrate en el desarrollo de la labor encomendada. Que EL CONTRATISTA cuenta con autonomía técnica, administrativa y financiera, por lo tanto, no habrá lugar al reconocimiento de salarios, prestaciones sociales o emolumentos laborales, lo anterior no sustrae la facultada de EL CONTRATANTE de ejercer la coordinación y supervisión sobre el cumplimiento del objeto contratado, sin que esto dé lugar a subordinación.

PARÁGRAFO: El CONTRATISTA declara y garantiza que en desarrollo de las actividades mencionadas en el presente contrato, no es, ni actuará en ningún caso, como empleado, representante, agente comercial o mandatario de GRUPO LOGÍSTICO MOVEXA S.A.S., y que cuenta con los medios propios y con libertad y autonomía, motivo por el cual, además, entre sus empleados, agentes o subcontratistas GRUPO LOGÍSTICO MOVEXA S.A.S., no existe relación laboral, civil o comercial alguna salvo por la relación CONTRATISTA- CONTRATANTE establecida en el presente Contrato, así como tampoco existe ninguna forma de unidad económica empresarial. En consecuencia, las partes sólo contraen las obligaciones aquí estipuladas.

DÉCIMA TERCERA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO: EL CONTRATANTE podrá terminar unilateralmente en forma anticipada y/o en cualquier momento el presente contrato teniendo sólo la obligación de enviar comunicación por escrito a EL CONTRATISTA, esta decisión no genera a favor del CONTRATISTA el pago de ninguna suma de dinero adicional o penalidad, sólo el pago de la remuneración causadas por las actividades ejecutadas por EL CONTRATISTA a la fecha de terminación. El presente contrato también podrá terminarse cuando se presente alguna de las siguientes circunstancias: 1) Mutuo acuerdo de las partes, sin que se genere indemnización de perjuicios alguna. 2) Vencimiento del término de duración del presente contrato. 3) Incumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista, lo cual no generará indemnización de perjuicios por parte del Contratante. 4) Liquidación obligatoria de cualquiera de las partes. 5) Imposibilidad de cumplir con el objeto del presente contrato debido a incapacidad legal, económica, técnica o infraestructura. 6) Las demás que señale la ley o el presente contrato.

DÉCIMA CUARTA. CESIÓN DEL CONTRATO: El CONTRATISTA no podrá ceder total o parcialmente este contrato a persona alguna, sin el consentimiento previo, expreso y escrito del CONTRATANTE.

DECIMA QUINTA. SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL CONTRATO. EL CONTRATANTE o a quien designe como su representante, realizará la supervisión de la ejecución del servicio profesional encargado, y así mismo, se podrán plasmar observaciones según el caso, de tal forma que permitan ser analizadas junto al CONTRATISTA y hacer las correcciones que hubiera lugar.

DECIMA SEXTA. INCOMPATIBILIDADES, CONFLICTO DE INTERESES O INHABILIDADES DEL CONTRATISTA. El CONTRATISTA declara bajo la gravedad de juramento que a la fecha no se encuentra incurso en inhabilidades, incompatibilidades o conflictos de interés en los términos de la Constitución y de la normatividad vigente. El CONTRATISTA se obliga a informar de manera inmediata al CONTRATANTE si se encuentra incurso o considera que se encuentra incurso o por cualquier razón sobreviniente incurre en alguna inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses.

DÉCIMA SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN: Ambas partes se comprometen a mantener la más absoluta confidencialidad toda la información relacionada con informes, datos, formatos, información relacionada con el objeto contractual, material de capacitación, manuales, políticas, instrucciones, impartidas por el ICFES, entre otros, que por la misma ejecución del presente contrato sean de alcance o conocimiento. Hace parte integral de este contrato el Acta de Confidencialidad e Integridad de la información del material de examen ANEXO 3. El CONTRATISTA se compromete a no divulgar o socializar y a dar el uso adecuado a la información recibida y que sólo será usada para la ejecución contractual. Así mismo, el CONTRATISTA, se responsabiliza a mantener en reserva y custodia cualquier información de carácter profesional, técnico, operativo,

administrativo, o cualquier otra información confidencial.

DÉCIMA OCTAVA. PROPIEDAD DE LA INFORMACIÓN: Las Partes declaran y aceptan que en el presente contrato no existe una cesión de los derechos que cada una de ellas posea o sea titular, de las cuales se destacan: derechos de autor, marcas, patentes, nombres comerciales o cualquier otro derecho, los cuales están amparados por las normas legales sobre derechos de autor y/o de propiedad patrimonial. De conformidad con lo consagrado en el artículo 28 de la Ley 1450 de 2011 todos los documentos, formatos de archivos, procedimientos, plantillas material escrito, en audio, vídeo, sonoro o cualquier otro medio de comunicación que el CONTRATISTA realice y entregue durante o para la ejecución del contrato tanto en físico como de forma electrónica o por cualquier otro medio que se pudiere realizar, será propiedad del CONTRATANTE. P

PARÁGRAFO PRIMERO. El CONTRATISTA asume la responsabilidad por cada uno de los documentos, tanto físicos como digitales, procedimientos, plantillas, formatos, modelos, diagramas, algoritmos, logotipos, programas, detalles de diseño y demás material físico y/o virtual que se produzca durante el desarrollo de la ejecución del contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Si se llegará a presentar y comprobar la existencia de plagio en algunos de los documentos, materiales o productos entregados o producidos por el CONTRATISTA durante la ejecución del presente contrato, éste será el único responsable frente a terceros, manteniendo al CONTRATANTE incólume de cualquier reclamación que se llegue a presentar.

DÉCIMO NOVENA: PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. De conformidad con lo previsto en la Ley 1581 de 2013 y el Decreto 1377 del mismo año EL CONTRATISTA deberá cumplir lo referente al trato de datos personales y en específico deberá guardar secreto de todos los datos personales que llegue a conocer y tenga acceso, al momento de ejecutar el presente contrato, como son: 1) Mantener un registro y control sobre el acceso a las instalaciones de la compañía y/o a los sistemas de información del CONTRATANTE y SENA; 2) Realizar las actividades relativas a la contratación; 3) manejar la coordinación y supervisión para el cumplimiento de las obligaciones para la cuales fue contratado, utilizando para ello herramientas tecnológicas como Chats, videollamadas, correos electrónicos, números telefónicos o cualquier otro medio que disponga el CONTRATANTE para que se realicen seguimientos a sus actividades. 4) Mantener un archivo sea físico o electrónico, mediante el cual permita contar con la información respecto al expediente contractual. 5) En caso de utilizarse sistemas biométricos de sistemas de videovigilancia o grabación, este tendrá como finalidad la identificación, seguridad y prevención de fraude interno y externo; por lo que el control de acceso a las instalaciones físicas o a los sistemas digitales donde se prestan los servicios aquí contratados, deberán ser controlados, conforme lo dispone la normatividad a cargo de los contratistas. 6) Mantener informados a los demás contratistas sobre los programas, informes, políticas, y en general toda información que el CONTRATANTE considere pertinente se debe informar. 7) Realizar los reportes sobre encuestas, evaluaciones y cuestionarios al CONTRATANTE. 8) informar sobre cualquier medio donde pueda ser contactado (Teléfonos, buzón electrónico) al CONTRATANTE, bien sea personal o que esté relacionado con las obligaciones contractuales expuestas en este contrato para posteriormente el CONTRATANTE entregar al ICFES, en aras de mantener actualizadas las listas de información. 9) Liquidar el pago de la remuneración, con el fin de que se gestione el proceso contable con el CONTRATANTE; 10) El CONTRATISTA autoriza una comunicación constante durante la ejecución del presente contrato, mediante línea telefónica o correo electrónico personal reportado, con el fin de garantizar la oportuna atención para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y para cualquier información adicional que se requiera frente al desarrollo de las mismas, autorizando al CONTRATANTE para la respectiva comunicación 11) Las demás que señale la Política de Tratamiento de Datos Personales del CONTRATANTE 12) Las restantes que incumben en calidad de CONTRATISTA, salvaguardando lo previsto en la normatividad aplicable al caso

PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA salvaguardará e impedirá el acceso a los datos personales por parte de cualquier usuario no autorizado o persona ajena a la organización. Estas obligaciones deberán tenerse en cuenta para cualquier fase en la protección de datos y subsistirán aún después de finalizado el contrato, por lo que EL CONTRATISTA utilizará únicamente esos datos para los fines y de la forma indicada por parte de EL CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA acepta, entiende y declara que ha sido debidamente informado respecto autorizar cualquier tratamiento y que política del tratamiento de protección de datos personales de la GRUPO LOGÍSTICO MOVEXA S.A.S.,

PARÁGRAFO TERCERO: EL CONTRATISTA manifiesta que la información para el tratamiento de sus datos personales le ha suministrada de forma voluntaria y es completamente verídica.

PÁRAGAFO CUARTO: EL CONTRATISTA acepta y declara que conoce y entiende todos los derechos y las condiciones expuestas anteriormente sobre la protección del tratamiento de datos.

PARÁGRAFO QUINTO: El CONTRATISTA manifiesta que le fue informado sobre la no obligatoriedad de las respuestas a las preguntas que le sean hechas, cuando versen sobre datos sensibles como son: grupos étnicos, temas políticos, religiosos, filosóficos, sindicatos, líderes sociales, derechos humanos, de la salud, condiciones sexuales y temas relacionados con la protección de los menores de edad (niños, niñas y adolescentes).

VIGÉSIMA. RESPONSABILIDAD DE LA CUSTODIA DEL MATERIAL DE PRUEBA: EL CONTRATISTA se compromete a custodiar, proteger, a dar un correcto manejo de confidencialidad del contenido del material de examen, el cual se describe a continuación: 1) Credencial de acceso: documento que contiene la información de usuario y contraseña que el examinando debe utilizar para ingresar a la plataforma, los cuales son definidos por las características de las pruebas y se utiliza en los casos de pruebas electrónicas. Así como todo el material de apoyo que se utilice para la aplicación de la prueba. EL CONTRATISTA es responsable por el buen uso del anterior material y de realizar las actividades que correspondan al manejo de estos materiales (de examen y de apoyo) según lo descrito en cada uno de los manuales de aplicación según el rol, y así mismo, evitar la divulgación parcial o del total de la información que contiene cada uno de este material por cualquier medio así sea físico o digital, de igual manera responderá por la pérdida, deterioro, sustracción o cualquier otra forma de copia, sea parcial o total, del material antes referido. En todo caso, cada uno de los materiales e instrumentos necesarios para realizar la presente prueba, son bienes públicos, los cuales están debidamente inventariados y forman parte de los activos del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, por lo anterior, deben velar por la debida custodia de estos, llegando a incurrir en responsabilidades administrativas, fiscales o penales, dando cumplimiento al procedimiento establecido en el Acuerdo de Niveles de Servicio que se adjunta y forma parte integral del presente contrato. **PARÁGRAFO PRIMERO:** En caso de llegar a materializarse lo anteriormente estipulado, EL CONTRATISTA deberá informar INMEDIATAMENTE la novedad presentada al Profesional Operativo de Nodo, quien es el representante del CONTRATANTE GRUPO LOGÍSTICO MOVEXA S.A.S., tal situación para mitigar el perjuicio que pudiere llegar a causarse. En consecuencia, el CONTRATISTA asume toda la responsabilidad por la ejecución, inejecución o inadecuado control del material de prueba, garantizando los protocolos de seguridad idóneos y establecidos para la custodia de este tipo de documentos.

VIGESIMA PRIMERA. NORMATIVIDAD APLICABLE Y COMPETENCIA JURISDICCIONAL: El presente contrato se registrará por las disposiciones comerciales y civiles, aplicables de acuerdo con la legislación colombiana.

VIGÉSIMA SEGUNDA. MECANISMOS DE SOLUCIÓN DIRECTA: Las diferencias que surjan en desarrollo del presente contrato serán resueltas directamente por las partes a través de la vía conciliatoria en amigable composición, transacción conforme a la ley o a elección de cualquiera de las partes afectadas.

VIGÉSIMA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes.

VIGÉSIMA CUARTA. MODIFICACIONES ESCRITAS. Cualquier modificación que acuerden las partes deberá hacerse contar por escrito, sin dicha formalidad se reputará inexistente.

VIGÉSIMA QUINTA: TOTAL ENTENDIMIENTO. Se entiende que las partes conocen, comprenden y aceptan todas las cláusulas y apartes del presente contrato. Cualquier vicio eventualmente declarado por autoridad competente, solo afecta a la (s) declarada (s) como viciadas, se entiende que los títulos de cada cláusula son meramente indicativos y no afecta el fondo.

VIGÉSIMA SEXTA: PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO: Las partes acuerdan y declaran irrevocablemente que entre ellas no existe ninguna clase de deuda o saldo insoluto previo a la suscripción del presente contrato por lo que se entiende que se encuentran a paz y salvo por todo concepto.

VIGÉSIMA SÉPTIMA: DEROGATORIA. El presente contrato deja sin efecto cualquier contrato verbal o escrito suscrito con anterioridad entre las partes.

CONTRATANTE	CONTRATISTA
	JUAN PABLO DONATO SANCHEZ
GUSTAVO ALDANA MARTINEZ Representante Legal GRUPO LOGÍSTICO MOVEXA S.A.S..	CC. 1007778776 DIRECCIÓN: CALLE 76 # 2 W - 89 cALAMARI TELEFONO: 3157720388

ANEXO No.1

TARIFAS POR SESIÓN DE APLICACIÓN – SERVICIOS TÉCNICOS

1. COORDINADOR DE SALONES

A continuación, se presenta la relación de sesiones a aplicar para la prueba electrónica para el cargo:

NO	ACTIVIDAD	VALOR POR SESIÓN
1	Reunión previa en sitio de aplicación	\$53.000
2	Aplicación de prueba por sesión	\$90.000

De acuerdo con el cuadro de aplicación y el número de sesiones solicitadas el pago se calcula de la siguiente manera:

ESTADO	VALOR REUNIÓN PREVIA	VALOR DE CADA SESIÓN DE APLICACIÓN	SESIÓN AM	REUNIÓN PREVIA EN SITIO + SESIÓN AM
Principal	\$53.000	\$90.000	1	\$143.000
Suplente	\$53.000	\$90.000	1	\$143.000

Nota1: Si se llegase a presentar sesiones adicionales en un sitio de aplicación de la prueba programada, se cancelarán únicamente las sesiones de aplicación.

Para las aplicaciones extemporáneas, sólo se pagará la sesión de reunión previa (si se requiere) y las sesiones de aplicación correspondientes a la prueba extemporánea.

Nota2: El personal suplente que asiste el día de la aplicación se le realiza pago de la Reunión previa y de la sesión AM. En caso de solo asistir a la reunión previa y no asista el día de la aplicación, no se reconocerá ningún pago. De no ser requerido para reemplazo deberá retirarse del sitio a las 12:00 pm. La firma en el listado de asistencia corresponde a la evidencia para hacer efectivo el pago.

Nota 3: Para el caso de los centros de reclusión, se tendrá en cuenta las sesiones de aplicación y se entenderá que el contrato es prorrogado hasta la fecha de aplicación de los centros de reclusión.

CONTRATANTE	CONTRATISTA
	JUAN PABLO DONATO SANCHEZ
GUSTAVO ALDANA MARTINEZ Representante Legal GRUPO LOGÍSTICO MOVEXA S.A.S..	CC. 1007778776 DIRECCIÓN: CALLE 76 # 2 W - 89 cALAMARI TELEFONO: 3157720388

ANEXO No. 2

ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIOS

Los Acuerdos de Niveles de Servicios (que de ahora en adelante se denominarán ANS), constituye los parámetros, orientaciones técnicas y de procedimientos que se deben tener cuenta por parte del CONTRATISTA para la custodia del material de examen y de prueba, y así mismo, el cumplimiento en la entrega de los informes web y carpeta documental generados con información de la aplicación del **EXAMEN PARA EJERCER LA PROFESION DE ABOGADO VIGENCIA 2026**. Por lo anterior, se realizará una descripción del paso a paso de las actividades y las condiciones en relación con el servicio prestado por el **CONTRATISTA**, criterios y variables de relevancia, de igual forma, las penalidades, manejo y transmisión de la información, trámites que el **CONTRATISTA** debe ejecutar en el cumplimiento de las obligaciones pactadas en este contrato y así mismo, la custodia, reserva, salvaguarda, y del envío de los reportes, información y documentación. Este ANS, hace parte del contrato de prestación de servicios suscrito entre las partes, toda vez que todas las cláusulas del presente contrato motivan a una estructura de desempeño para la protección y custodia del material de examen y de prueba, y en la oportunidad y calidad en la entrega de la información, de reportes y de informes, especialmente a los delegados en el diligenciamiento del informe web del sitio asignado, es así como, los temas presentados en este Anexo 2. Hacen parte integral del presente contrato.

Es de resaltar que el material de examen y de prueba, es de carácter confidencial y debe estar siempre salvaguardado cuando se encuentre en custodia del **CONTRATISTA**, es decir desde que recibe el material hasta que lo entrega según el alcance de su cargo, y para el delegado hasta que sea entregado con todos los protocolos de seguridad al operador de impresión asignado al sitio de aplicación. **POR NINGÚN MOTIVO SE PUEDE EXTRAVIAR, FOTOCOPIAR, TOMAR FOTOS, REALIZAR GRABACIONES, EXTRAER FRAGMENTOS, O INCLUSO QUEDAR EN MANOS DE UN EXAMINADOR CUANDO ÉSTE HAYA TERMINADO SU EXAMEN O DESPUÉS DE TERMINADA LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA.**

DIRECTRICES ESTABLECIDAS PARA LA CUSTODIA DEL MATERIAL DE EXAMEN O PRUEBA

1. Recepción y entrega del material de examen

El material de examen (credenciales de acceso) será entregado al delegado el día de la reunión previa junto con el kit de aplicación. El delegado debe recibir, verificar las cantidades y custodiar estrictamente este material garantizando su absoluta confidencialidad y seguridad hasta el día de la aplicación de la prueba. El día de la aplicación, el delegado, junto con sus coordinadores de sitio, procederá a realizar la distribución a los coordinadores de salón para que realicen la entrega inventariada a cada jefe de salón. El coordinador debe esperar a que el jefe de salón valide las cantidades de las credenciales de acceso asignadas a su salón. Una vez validadas las cantidades, se firma el acta de sesión como evidencia del traslado de la custodia.

Los jefes de salón, quienes son los directos responsables de organizar y ejecutar la aplicación de la prueba en el salón asignado, garantizarán la entrega de las credenciales de acceso a cada uno de los examinandos presentes. Las credenciales de los estudiantes que llegan tarde o que no asisten a la prueba (ausentes) deberán ser custodiadas de forma especial por el jefe de salón durante el desarrollo de la sesión.

El material de los ausentes será entregado a los coordinadores de salón y se registrará en el campo correspondiente en el acta de sesión, realizando la transmisión de la custodia del jefe de salón hacia el coordinador de salones o delegado.

Durante la aplicación en el salón, el jefe de salón debe velar porque el contenido del material de examen no sea extraído del equipo o quede en manos de personas no autorizadas. Al finalizar el tiempo de la prueba o cuando el examinando indique que ha terminado, el jefe de salón debe recoger las credenciales de acceso verificando que el examinando entregue todo el material.

Una vez recolectadas, el coordinador de salón asignado recogerá el material en el salón, realizará el conteo de las credenciales de acceso y firmará el acta de sesión en los campos correspondientes, formalizando la custodia del material del jefe de salón al coordinador de salones.

El coordinador de salón entregará el material por salón al delegado de aplicación, quien realizará un conteo final, validando las cantidades. Cuando el delegado confirme que las cantidades están completas, procederá a gestionar el empaque de este material utilizado (credenciales), para que sea devuelto posteriormente junto con la carpeta de delegado e informe web, de acuerdo con las instrucciones de retorno. Si se llegara a presentar alguna novedad durante el proceso, debe ser informada inmediatamente al profesional operativo de nodo y al responsable de nodo Icfes.

Por lo anteriormente descrito, el CONTRATISTA tendrá constante contacto con el material de examen, por lo tanto, el CONTRATISTA deberá mantener y garantizar la seguridad, la custodia, la confidencialidad, el buen uso y estado de las credenciales de acceso. Se debe prevenir estrictamente que al contenido del examen no se le tome fotografías, se realicen grabaciones, se extraigan fragmentos o queden en poder de algún examinando o tercero una vez finalizada la prueba.

Para garantizar lo anterior, dentro del sitio de aplicación está totalmente prohibido el uso de celulares y aparatos electrónicos tanto para examinadores como para examinandos. Para asegurar el cumplimiento de esta norma, al inicio de la sesión se entregará una bolsa plástica con cinta de cierre a cada persona (examinandos y examinadores) para que guarden dichos dispositivos, la cual solo podrá ser abierta al finalizar el examen en presencia del jefe de salón. El CONTRATISTA prevendrá el ingreso de elementos prohibidos apoyándose en la revisión con el detector de metales tipo paleta (Garret) para no poner en riesgo la seguridad de la prueba.

2. Seguridad de la prueba

Este ítem hace relación a la prevención de dos riesgos que se pueden presentar durante la aplicación de la prueba: Riesgo de fraude, y riesgo de pérdida o sustracción parcial (de algunas preguntas) o total del material de examen por algún tipo de medio físico o electrónico por parte de cualquier actor.

A partir de la entrega del kit de aplicación, el delegado de aplicación recibe la custodia de las credenciales y del material del examen y termina cuando es devuelto junto con la carpeta del informe web, y a su vez, el delegado entrega la custodia al coordinador de salón y quien entrega la custodia al jefe de salón y así mismo, cuando termina la jornada, el traslado de custodia es de jefe de salón a coordinador de salón, de coordinador de salón a delegado de aplicación. Por lo anterior, que **EL CONTRATISTA** es responsable de la custodia de este material y de que los riesgos anteriormente mencionados sean prevenidos (la prevención del fraude, sustracción total o parcial de preguntas, de los cuadernillos por algún medio) por cualquier actor.

Para el caso de los jefes de salón, que son los encargados de vigilar y aplicar los protocolos y procedimientos dentro del salón asignado, debe estar en constante atención en la vigilancia en el salón, no puede estar por fuera del salón, debe hacer rondas dentro del salón, con el fin de que garantizar que ningún examinador este realizando alguna actividad diferente a responder su examen y a firmar la lista de asistencia. Así mismo, de que no se esté haciendo uso de ningún tipo de aparato electrónico, celulares, relojes inteligentes, Tablet, ya que son elementos que pueden facilitar la sustracción del material de examen.

Para el caso de los coordinadores de salón, deben estar haciendo rondas a los salones asignados, con el fin de prevenir que garantizar que ningún examinador este realizando alguna actividad diferente a responder su examen y a firmar la lista de asistencia y así mismo de apoyo ante cualquier novedad que se llegue a presentar dentro del salón y de velar que los jefes de salón estén realizando las actividades y protocolos definidos en los manuales de aplicación y por el ICFES.

Por otro lado, el delegado de aplicación debe estar haciendo rondas en el sitio, de tal forma que vele porque los examinadores estén cumplimiento lo procedimientos, protocolos y lineamientos establecidos para cada uno de los roles asignados al sitio de aplicación.

Durante los traslados de custodia, se debe tener un cuidado especial en el conteo del uno a uno del material de examen entregado según el rol y el momento de la aplicación, de tal forma que se garantice la completitud del material de examen y la custodia de este.

Sin embargo, si se presenta alguna inconsistencia en las cantidades contadas durante la entrega y/o recolección del

material de examen, el **CONTRATISTA**, deberá informar inmediatamente al **CONTRATANTE**, tal como se presenta a continuación.

No obstante, lo anterior y, en caso de presentarse alguna inconsistencia o diferencia en cantidades, entregas y/o recolecciones del material de prueba, el **CONTRATISTA** deberá informar al **CONTRATANTE**, de manera inmediata, todas las novedades que se presenten, entiéndase éstas, sin limitarse a ello, las siguientes: Material de examen incompleto, material de examen deteriorado, material de examen ilegible, material de examen modificado, material de examen alterado, material de examen roto, material de examen manchado, material de examen con tachones, bolsas de seguridad abiertas, entre otros,

Si se llega a presentar extravío, pérdida y/o deterioro del material de examen o de prueba, se aplicará violación a la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información, por tanto, el **CONTRATISTA** deberá informar inmediatamente al **CONTRATANTE**, para lo cual, se establece el siguiente procedimiento:

PROCEDIMIENTO EN CASO DE PERDIDA DE MATERIAL DE LA PRUEBA O APLICACIÓN

1. Objetivo

Disponer las actuaciones a seguir si se llega a presentar pérdida del material de examen o prueba, con el fin de garantizar la recuperación inmediata y disminuir el impacto causado por su extravío

2. Responsabilidad contractual y legal de la custodia del material

El **CONTRATISTA** debe velar por el cumplimiento de las obligaciones establecidas y pactadas en el contrato de prestación de servicios profesionales suscrito entre **CONTRATANTE** y el **CONTRATISTA** así mismo a los lineamientos establecidos o impartidos por el ICFES, las actividades, paso a paso descritos en los manuales, instructivos, capacitaciones y demás material entregado y relacionado con la aplicación de la prueba, por tanto, en el ejercicio del rol asignado, el **CONTRATISTA**, será responsable por la custodia, cuidado, buen uso, y confidencialidad del material de examen y de prueba. Es así que, en caso de pérdida parcial, total y/o deterioro del material de examen y de prueba, se entenderá como violación a la integridad, disponibilidad, y confidencialidad de la información, es decir, el **CONTRATISTA** deberá responder civil y penalmente por su indebida utilización, omisión y/o negligencia. Lo anterior, teniendo en cuenta que el material de examen es material confidencial del estado colombiano, por lo que cualquier alteración, extracción, divulgación, mala manipulación uso inadecuado, constituye un delito y será responsabilidad de quien ostente la cadena de custodia.

3. Compromiso de la concientización del traslado de la custodia del material a los examinadores y examinandos.

En la reunión previa en sitio de aplicación asignado, se socializará la responsabilidad contractual, legal e importancia de la custodia del material de examen, con el fin de asegurar que todas las personas que se encuentran en la cadena de custodia del material de examen se concienticen de la importancia del material que está en sus manos y de la vigilancia que debe darse al material de examen. Por lo anterior, siempre debe ser informado cualquier actuación a seguir en caso de extravío del material de examen y de prueba, en el entendido que una vez se haya materializado el riesgo, la actuación inmediata es la recuperación del material perdido. Así mismo, es importante que esta reunión previa se socialice la importancia de informar a los examinadores que no se puede llevar ningún tipo de información así sea física o por medio tecnológicos y/o electrónicos, pues sustraer información del examen genera consecuencias de tipo legal.

4. Mantener el control durante la aplicación de la prueba

Para evitar que los riesgos se minimicen, se requiere que se realicen las tareas y actividades por parte de los

examinadores según el rol a desempeñar, por eso es importante resaltar las siguientes: Validar con la institución el teléfono del cuadrante más cercano a la institución, o del comandante del municipio o ciudad donde se está aplicando. Recalcar en el equipo de trabajo del sitio de aplicación, el reporte de cualquier actividad sospechosa. Si los examinandos se agrupan en el salón de aplicación, informar que se debe guardar una distancia y no permitir esta aglomeración. Si un examinando solicita ir al baño, valide que no se lleve el material de examen, el jefe de salón debe custodiarlo mientras el tiempo que el examinando este en el baño. Si se presenta alguna actividad sospechosa el examinador debe estar atento, pues puede presentarse para generar distracción y se puede presentar alguna pérdida, se debe mantener el control de la aplicación. Los salones siempre deben estar bajo vigilancia, por ningún motivo debe un salón estar si la respectiva custodia. Los examinadores no deben acercarse al lugar a donde se está guardando el material en el salón.

Realizar siempre el respectivo conteo entre la cadena de custodia.

5. En caso de pérdida del material

1. Si se identifica que presuntamente se extravió el material de examen o de prueba por parte del examinando y este no se ha retirado del sitio de aplicación

En el salón donde se presentó la novedad, el jefe de salón debe indicar que nadie puede retirarse del salón.

Informar inmediatamente del extravió del material de examen o de la prueba al delegado, quien a su vez deberá informar al profesional operativo de nodo del **CONTRATANTE**.

Solicitar el apoyo del coordinador de sitio, con el fin de validar un nuevo conteo.

Realizar un nuevo conteo del material solicitando apoyo al delegado o coordinador de sitio.

Solicitar al examinando que informe detalladamente el lugar donde está el material de examen, y así mismo, solicítele la presencia del acudiente del examinando, e informe sobre las consecuencias de la pérdida del material. Y una vez se presente informe la situación, solicitando la presencia de este. En caso de que el examinando no suministre esta información pida colaboración al Coordinador de Sitio.

Comuníquese con la Policía, e informe la situación presentada, y solicite el acompañamiento en forma inmediata en la Institución

Documentar por medio de un acta, las explicaciones respectivas entregadas por el examinando, y donde este firmados por las personas que presenciaron la declaración del examinando.

Insista y persuada al examinando para que informe el paradero del material. Genere un informe detallado con las circunstancias ocurridas.

2. Si el examinando que presuntamente extravió el material se retiró del sitio de aplicación:

Indagar los datos de contacto y ubicación del examinando, si es necesario apóyese en el coordinador de sitio.

Informar inmediatamente del extravió del material de examen o de la prueba al delegado, quien a su vez deberá informar al profesional operativo de nodo del **CONTRATANTE**.

Diríjase a la residencia del examinando, donde presuntamente se extravió el material de prueba, apóyese en el coordinador de sitio con el fin de que lo tenga informado de cualquier novedad del sitio de aplicación.

Exponga la situación a los acudientes del examinando y solicite la colaboración respectiva.

Este en constante comunicación con el profesional de manera constante al profesional operativo de nodo logístico,

sobre las novedades de la situación.

Si lo considera pertinente solicite el acompañamiento de la policía.

Genere un informe detallado con las circunstancias ocurridas firmada por los respectivos testigos de la situación

3. Si el material de la prueba se extravía de manera definitiva:

El delegado deberá dirigirse a la Fiscalía Local o a la inspección de policía de la ciudad o municipio donde se presentó la novedad del extravió del material, donde se indicará que se va a denunciar el hurto de material propiedad de una entidad pública, y deberá informar que se actuará que tiene conocimiento del modo, tiempo y lugar de los hechos relacionados con la pérdida del cuadernillo y/o hoja de respuesta, así mismo, indicando de los presuntos responsables del hurto, Por una cuantía calculada así: valor de ítem (UN MILLON CIENTO SESENTA MIL) \$1.160.000 por el número de Ítems que tenga el cuadernillo, y por cada hoja de respuestas un valor de (UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTITRES QUINIENTOS) \$1.423.500 por cada hoja de respuesta perdida.

Es de suma importancia que antes de retirarse del sitio de aplicación, genere la documentación necesaria sobre actas, informes firmados por testigos, e información de los presuntos implicados.

6. ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN POR PARTE DEL CONTRATANTE SOBRE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

Ambas partes pactan en el contrato de prestación de servicios, que el **CONTRATANTE**, realizará una verificación del cumplimiento de este documento Anexo 2, el cual hace parte integral del contrato por parte del **CONTRATISTA**, por lo que la verificación de cálculo y aplicación de descuentos y a que haya lugar hacia el **CONTRATISTA**, por parte del **CONTRATANTE**, basado en el siguiente proceso:

En relación con la custodia del material de examen:

DESCRIPCIÓN	FORMA DE MEDICIÓN
Cantidad de ítems o preguntas pérdidas, divulgadas o sustraída	Cantidad de ítems o preguntas pérdidas, divulgadas o sustraídas durante la cadena operativa y de custodia.
Incidentes relacionados con el aseguramiento y la confidencialidad de la información de las pruebas del Icfes	Este valor representa el número de incidentes detectados en cualquier etapa de la cadena operativa, relacionados con la pérdida de información confidencial, como las biblias de material de examen, los cuadros de aplicación, las bases de datos

DESCRIPCIÓN	FORMA DE MEDICIÓN
	de examinadores, entre otros. Estos incidentes se evalúan conforme los requerimientos de seguridad física y de la información establecidos en el anexo técnico.

Disponibilidad e Integridad en la entrega de las carpetas e informes de delegados al Icfes (aplica sólo para delegados):

DESCRIPCIÓN	FORMA DE MEDICIÓN
Días de retraso en la entrega de carpetas de informes de delegados	Número de días adicionales transcurridos desde la fecha acordada para la entrega de las carpetas e informes hasta la fecha efectiva de entrega. Podrá establecerse un plan de entregas aprobado por la supervisión, en casos justificados.
Cantidad de carpetas con retraso en la entrega	Número de carpetas e informes que presentaron retraso en la entrega en los tiempos y lugares acordados. Podrá establecerse un plan de entregas aprobado por la supervisión, en casos justificados.
Cantidad de carpetas faltantes, incompletas o con inconsistencias en la calidad	Número de carpetas e informes faltantes, incompletas o que presentan inconsistencias en la calidad. Aplica si no se cumple con la entrega una vez se realiza la revisión por los responsables

Disponibilidad y puntualidad efectiva de Examinadores en las pruebas del ICFES:

DESCRIPCIÓN	FORMA DE MEDICIÓN
Cantidad de examinadores ausentes	Número de examinadores que no asistan tanto a la aplicación de la prueba como a las reuniones previas en los sitios requeridos por el Icfes.
Cantidad de retrasos de los examinadores	Cantidad de retrasos por cada examinador.

Aseguramiento e integridad del material de examen durante los procesos y de aplicación de la prueba:

DESCRIPCIÓN	FORMA DE MEDICIÓN
Cantidad de novedades relacionados con vulneración de la cadena de custodia e integridad del material de examen	Total, de novedades, errores o desviaciones relacionadas con errores o inconsistencias en el registro fotográfico de contenedores o tula de ausentes. Estas novedades corresponden a la falta de evidencias fotográficos por contenedor, al momento del cierre de estos durante la custodia temporal de material y previo a la entrega al operador de transporte.
Cantidad de retrasos de los examinadores	Cantidad de retrasos por cada examinador.

Si durante la supervisión por parte del **CONTRATANTE**, se llega a presentar algunos de los eventos descritos en las tablas anteriormente presentadas, se aplicará la respectiva formula de penalidad o la medición de cumplimiento que aplique según el caso, con el de establecer el valor del descuento a aplicarse en el pago de servicios técnicos correspondientes asignado al **CONTRATISTA**. Una vez realizado el ejercicio de descuento por la materialización del evento relacionado en las tablas anteriores, se procederá por parte del **CONTRATANTE** a notificar al **CONTRATISTA** quien contará con cinco (5) días hábiles con el fin de que el **CONTRATISTA** presente ante al **CONTRATANTE**, los respectivos soportes, evidencias, documentos que sustenten y permitan demostrar el total cumplimiento de sus obligaciones según los parámetros de calidad , pertinencia requeridos por **CONTRATANTE**, de tal forma que el **CONTRATANTE** garantice el derecho del **CONTRATISTA** a la legítima defensa y a la contradicción y al debido proceso. El plazo anteriormente definido podrá ser prorrogado hasta por el mismo tiempo, siempre y cuando sea solicitado formalmente por el **CONTRATISTA**. Una vez sea recibido lo respuesta por parte del **CONTRATISTA**, el contratista tendrá un máximo de cinco (5) días hábiles para remitir el concepto definitivo al **CONTRATISTA**, así mismo, la estimación final del descuento aplicado.

LA MATERIALIZACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA TENDRAN UNA PENALIZACIÓN

Forma de Medición	Penalización del nivel de servicio
Cantidad de novedades relacionados con vulneración de la cadena de custodia e integridad del material de examen: Total, de novedades, errores o desviaciones relacionadas con errores o inconsistencias en el registro fotográfico de contenedores o tula de ausentes. Estas novedades corresponden a la falta de evidencias fotográficas por contenedor, al momento del cierre de los mismos durante la custodia temporal de material y previo a la entrega al operador de transporte.	1. Penalización por incidentes de seguridad y confidencialidad en los procesos de custodia del material en la aplicación: •Número total de incidentes de seguridad y confidencialidad por el valor de la novedad por incidente. •Valor de la novedad por incidente: 3% de un SMMLV. (\$52.527)
Cantidad de novedades relacionadas con los procedimientos del proceso de aplicación e integridad del material de examen: Se refiere al número total de novedades, errores o desviaciones relacionados con el proceso de aplicación. Estas novedades suelen estar principalmente relacionadas con errores en los procedimientos establecidos para la aplicación de la prueba en cada uno de los sitios designados por el Icfes. Dichas incidencias pueden afectar la calidad, integridad y seguridad del material de examen, lo cual, a su vez, repercute en los procesos de logística inversa, que incluyen el desempaque, la lectura y la digitalización del material de examen, entre otros. Incidentes relacionados con el aseguramiento y confidencialidad del material de examen en los procesos de aplicación de la prueba: Este valor indica el número de incidentes relacionados con la seguridad y confidencialidad del material de examen detectados en cualquier etapa del proceso de aplicación, de acuerdo con los requerimientos de seguridad física y de la información establecidos en el anexo técnico.	1. Penalización por novedades en el proceso de aplicación: •Se calcula sumando el producto de la cantidad de novedades del proceso de aplicación, por el valor de novedad de aplicación. •Valor de novedad de aplicación: 3% de un SMMLV. (\$52.527) 2. Penalización por incidentes de seguridad y confidencialidad en los procesos de aplicación: •Número total de incidentes de seguridad y confidencialidad por el valor de la novedad por incidente. •Valor de la novedad por incidente: 5% de un SMMLV. (\$87.547)

Conforme lo estipulado en la cláusula Décimo Novena del contrato, en caso de comprobarse la responsabilidad del **CONTRATISTA** por algún incumplimiento de las actividades señaladas en este documento, se evaluará la permanencia dentro de la base de datos ICFES y se tendrán en cuenta las siguientes penalidades:

Forma de Medición	Penalización del nivel de servicio
Cantidad de retrasos de los examinadores: Cantidad de retrasos por cada examinador.	1. Penalización por retraso ante la puntualidad de asistencia: •Se calcula multiplicando la cantidad de retrasos por el valor del retraso. (valor reflejado en la cláusula novena de este contrato). •Intervalo de retraso:15 minutos
Días de retraso en la entrega de carpetas de informes de delegados: Número de días adicionales transcurridos desde la fecha acordada para la entrega de las carpetas e informes hasta la fecha efectiva de entrega. Podrá establecerse un plan de entregas aprobado por la supervisión, en casos justificados. Cantidad de carpetas con retraso en la entrega: Número de carpetas e informes que presentaron retraso en la entrega en los tiempos y lugares acordados. Podrá establecerse un plan de entregas aprobado por la supervisión, en casos justificados. Cantidad de carpetas faltantes, incompletas o con inconsistencias en la calidad: Número de carpetas e informes faltantes, incompletas o que presentan inconsistencias en la calidad. Aplica si no se cumple con la entrega una vez se realiza la revisión por las responsables diligenciadas por los examinandos, presentadas durante la cadena operativa y de custodia.	1. Penalización por retraso en la entrega de carpetas e informes: • Se calcula multiplicando el número de carpetas e informes que presentan retraso en la entrega por el número de días de retraso, y luego por el valor del retraso en la entrega de carpetas. • Valor del retraso en la entrega de carpetas: 1% de un SMMLV. (\$17.509) 2. Penalización por carpetas e informes faltantes, incompletas o con inconsistencias en la calidad: •Se calcula sumando el producto del número de carpetas e informes faltantes, incompletas y con inconsistencias en la calidad por su respectivo valor. •Valor por carpetas faltantes o incompletas: 3% de un SMMLV. (\$52.527) •Valor por carpetas con inconsistencias de calidad: 2% de un SMMLV. (\$35.018)

Forma de Medición	Penalización del nivel de servicio
Cantidad de ítems o preguntas pérdidas, divulgadas o sustraídas:	2. Penalización por cantidad de ítems o preguntas, perdidas, divulgadas o sustraídas:

Cantidad de ítems o preguntas pérdidas, divulgadas o sustraídas durante la cadena operativa y de custodia. Incidentes relacionados con el aseguramiento y la confidencialidad de la información de las pruebas del Icfes: Este valor representa el número de incidentes detectados en cualquier etapa de la cadena operativa, relacionados con la pérdida de información confidencial, como las biblias de material de examen, los cuadros de aplicación, las bases de datos de examinadores, entre otros. Estos incidentes se evalúan conforme los requerimientos de seguridad física y de la información establecidos en el anexo técnico.	Cantidad de ítems afectados por el valor del impacto. • Valor de faltante de ítems: \$1.160.000 • Impacto: ítems perdidos: igual al valor (\$1.160.000) ítems sustraídos: igual al valor (\$1.160.000) ítems divulgados: 1.2 del valor (\$2.320.000)
---	--

GLOSARIO

ITEM	DEFINICIÓN
Aplicación	Día en que los examinandos presentan el examen. Al igual que a los procesos de organización y administración previo y posterior a la prueba.
Asignación	Proceso mediante el cual el representante logístico de aplicación selecciona y ubica a un examinador en un rol y sitio de aplicación.
Credenciales de acceso	Documento que contiene la información de usuario y contraseña que el examinando debe utilizar para ingresar a la plataforma.
Cuadro de aplicación	Insumo generado por el Icfes, que contiene los sitios donde se aplicará el examen, la cantidad de examinadores requeridos por rol. La información se encuentra organizada por departamento, municipio, nodo y código de sitio.
Delegado	Examinador asignado por el componente de aplicación para realizar los procesos y procedimientos de aplicación en el sitio asignado para llevar a cabo la prueba, se asigna de acuerdo con lo especificado en el presente documento.
Examinando	Persona citada a presentar un examen.
Examinador	Persona que apoya en la logística de la aplicación desempeñando un rol específico conforme a los establecidos en la estructura de aplicación del presente anexo técnico.
Informe de aplicación	Información relativa a los procesos administrativos que realizan los examinadores durante la prueba. Este informe contiene información como detalle de ausentes,

ITEM	DEFINICIÓN
	preguntas dudosas, situaciones especiales, novedades, entre otras.
Informe web del delegado	Plataforma dispuesta para que el delegado diligencie la información recopilada el día de aplicación de la prueba como: ausentes, preguntas dudosas, situaciones especiales, novedades, entre otras.
Kit de aplicación	Conjunto de material físico detallado en este anexo técnico, que debe ser utilizado por los examinadores para las actividades a realizar en las etapas de preparación, ejecución y balance de la prueba. Este material es suministrado por el Icfes.
Kit Tiflológico	Herramientas de apoyo para la presentación del examen de los examinandos con discapacidad visual – ceguera.
Manual de procedimientos de aplicación	Protocolos, actividades e instrucciones que el Icfes tiene previstos para que los examinadores los realicen en las etapas de preparación, ejecución y balance de la aplicación.
Manual operativo	Documento realizado por el representante de logística de aplicación donde se describe en detalle los procedimientos, actividades, actores, canales de comunicación, protocolos de seguridad, tiempos de gestión y demás requeridos para la apropiada ejecución del contrato.
Material de examen	Conjunto de instrumentos que utiliza el Icfes para realizar las preguntas a los examinandos y capturar sus respuestas. Este material es de carácter confidencial del estado.
Nodo	Agrupación geográfica, interna del Icfes, de sitios de aplicación para la gestión logística de la prueba.
Digitalización	Forma de capturar y almacenar imágenes utilizando la tecnología computacional.
Operador logístico de aplicación	Encargado de la gestión de personal para la realización de los exámenes con los protocolos y procedimientos establecidos por el Icfes y la gestión de conectividad de internet para los sitios de las pruebas electrónicas.
Responsable de nodo	Funcionario o representante del Icfes, asignado como responsable de las pruebas que realiza el instituto y velar por que se apliquen de forma exitosa en los sitios de aplicación del nodo que le es asignado.
Responsable de municipio	Funcionario o representante del Icfes, asignado como responsable de las pruebas

ITEM	DEFINICIÓN
	que realiza el instituto y velar por que se apliquen de forma exitosa en los sitios de aplicación del municipio que le es asignado
Operador de kits	Encargado de transportar el material de aplicación de las pruebas a los lugares indicados, de acuerdo con las fechas y requisitos definidos por el Icfes.
Operador de mesa de servicio	Encargado de brindar soporte técnico a los sitios de aplicación en la prueba electrónica respecto a la plataforma de aplicación.
Plataforma de aplicación electrónica	Software en el que se lleva a cabo la prueba electrónica, que contine las preguntas y opciones de respuestas que contesta cada examinando.
Reunión previa con delegados	Sesión de trabajo en donde se informan especificaciones de la prueba y se realiza retroalimentación respecto a generalidades y procedimientos con los que se deben aplicar los exámenes.
Reunión previa para examinadores en sitio	Sesión de trabajo que se realiza antes de la aplicación del examen en cada sitio de aplicación, donde los delegados realizan la transmisión de la información respecto a procedimientos y especificaciones de la prueba a su equipo de trabajo.
Sede de nodo	Municipio de origen de delegados de acuerdo con la división geográfica del país realizada por el Icfes.
Sesión	Tiempo estimado para la aplicación de la prueba, de acuerdo con los módulos de examen programado. Unidad referente para el pago de los servicios técnicos para los examinadores.
Sitio de aplicación	Instalación física donde se aplica la prueba.

ANEXO 3.

ACTA DE CONFIDENCIALIDAD E INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN Y MATERIAL DEL EXAMEN PARA EJERCER LA PROFESION DE ABOGADO VIGENCIA 2026

Manifiesto bajo gravedad de juramento que no poseo título profesional en Derecho (abogado) ni me encuentro cursando estudios de pregrado o posgrado en dicha carrera o áreas jurídicas afines. Reconozco y acepto expresamente que mi perfil académico y profesional es un requisito habilitante para el rol de examinador y que la pertenencia al área de la abogacía constituye una inhabilidad absoluta para participar en este proceso.

Por lo anterior, declaro que cualquier falsedad, omisión o reserva en esta manifestación será de mi exclusiva responsabilidad, eximiendo a la organización de cualquier consecuencia legal, administrativa o civil derivada de una vinculación obtenida bajo el ocultamiento de esta condición. Asimismo, autorizo la desvinculación inmediata en caso de verificarse el incumplimiento de este requisito en cualquier etapa del proceso.

El presente acuerdo de confidencialidad que tiene por objeto definir, mantener y garantizar las obligaciones de confidencialidad y reserva que deberá asumir en relación con la información de carácter reservado y/o confidencial contenida en cualquier documento o medio informativo que reciba por parte de GRUPO LOGÍSTICO MOVEXA S.A.S., EXAMEN PARA EJERCER LA PROFESION DE ABOGADO VIGENCIA 2026,

reconoce como información confidencial, aquella información verbal o escrita, información de base de datos de examinadores y examinandos, informes escritos y/o digitales, análisis de proyecciones, información suministrada en las capacitaciones, en formatos, contenido del material de examen y del material de kits, especificaciones, prototipos, información de proveedores y cualquier información entregada en el marco de este acuerdo.

Adicionalmente me comprometo a cumplir las siguientes obligaciones:

- a. Mantener el carácter confidencial de la Información que reciba de GRUPO LOGÍSTICO MOVEXA S.A.S., o canalizada a través de esta, y que tenga como destinatario específico a GRUPO LOGÍSTICO MOVEXA S.A.S., y mantenerla debidamente protegida del acceso de terceros, con el fin de no permitir su conocimiento o manejo por parte de personas no autorizadas.
- b. Revelar la Información a las personas expresamente autorizadas por GRUPO LOGÍSTICO MOVEXA S.A.S.
- c. No revelar la Información, o permitir el acceso a la misma, o su reproducción digital o física a personas distintas a las relacionadas en el literal b), sin el consentimiento expreso y escrito de GRUPO LOGÍSTICO MOVEXA S.A.S.
- d. Tomar todas las medidas necesarias y conducentes para la custodia y salvaguarda de especialmente el material de examen, con el mismo estándar de cuidado con el que custodia y reserva su propia Información confidencial, de tal forma que no sea fotocopiado, grabado, fotografiado o algún tipo de método utilizado por alguna persona no autorizada para su reproducción física o digital.
- e. Utilizar siempre la Información sujetándose a los parámetros que acá se establecen.
- f. Notificar a GRUPO LOGÍSTICO MOVEXA S.A.S., de manera inmediata sobre cualquier evento material que pueda significar un quebrantamiento de la confidencialidad de la Información, y sobre las acciones que se han tomado en orden a evitar la extensión del posible daño.
- g. Abstenerse de revelar a terceros cualquier información confidencial.
- h. Abstenerse de desarrollar trabajos derivados de la información confidencial.
- i. No está permitido vender la información confidencial, o usarla con fines de lucro personal o empresarial.

Acepto que la violación o posibles faltas cometidas contra la seguridad, reserva y confidencialidad del proceso darán lugar a que responda civil y/o penalmente, reconociendo además que en el evento que esas conductas contrarias al correcto desarrollo del contrato causen perjuicios patrimoniales, a GRUPO LOGÍSTICO MOVEXA S.A.S., y/ o al ICFES y/o a terceras personas. Esta acta de confidencialidad hace parte de mi vinculación al proceso y presta mérito ejecutivo para exigir el cumplimiento de todas las obligaciones pactadas, renunciando expresamente a cualquier requerimiento previo. Este documento es título ejecutivo suficiente.

CONTRATANTE	CONTRATISTA
--------------------	--------------------



JUAN PABLO DONATO SANCHEZ

GUSTAVO ALDANA MARTINEZ

Representante Legal

GRUPO LOGÍSTICO MOVEXA S.A.S..

CC. 1007778776

DIRECCIÓN: CALLE 76 # 2 W - 89 cALAMARI

TELEFONO: 3157720388